

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6039/2537

นาย อุทัย บุรณสมภพ
บริษัท สินทรัพย์ เตมีย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1387, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันนำดินถมลำรางสาธารณะประโยชน์เพื่อสร้าง
ตึกแถว โดยขายคาตึกแถวรุกล้ำลำรางสาธารณะประโยชน์ทำให้โจทก์เสียหายนั้น
โจทก์มิได้กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่าร่องน้ำพิพาทเป็นการจำยอมที่โจทก์ได้มาโดยอายุ
ความแต่อย่างใดเมื่อจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธว่าร่องน้ำพิพาทมิใช่ลำราง
สาธารณะประโยชน์ คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าร่องน้ำพิพาทเป็นการจำยอมที่
โจทก์ได้มาโดยอายุความหรือไม่ ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาเรื่องการ
จำยอมขึ้นวินิจฉัยว่าร่องน้ำพิพาทเป็นการจำยอม จึงเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้อง นอก
ประเด็น

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันขุดดินที่นำมาถมออกจากลำราง
สาธารณะเพื่อให้กลับเป็นลำรางสาธารณะที่ประชาชนจะใช้ร่วมกันเช่นเดิมให้จำเลย
ทั้งสามหรือหลังคาตึกแถวให้ขายคาห่างรั้วบ้านของโจทก์ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ให้จำเลย

ทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และดอกเบี๋ยนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า หลังจากนางสินขายที่ดินแก่
โจทก์แล้ว โจทก์ได้ถมร่องสวนตรงจุดกึ่งกลางร่องสวน และก่อสร้างกำแพงรั้วตรงจุด
กึ่งกลางร่องสวนตามที่ นางสินนำชี้ จำเลยที่ 3 ก็ยอมรับการแบ่งแยกแนวเขตด้านที่
ติดกับที่ดินของโจทก์ โดยจำเลยที่ 3 ได้ถมร่องสวนส่วนที่เหลืออยู่และสร้างกำแพง
รั้วติดกับกำแพงรั้วของโจทก์ ความเสียหายที่โจทก์อ้างมิได้เกิดจากการทำละเมิดของ
จำเลยทั้งสาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันทำการฝังท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน เส้นผ่าศูนย์กลางของปากท่อต้องไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ตลอดแนวลำรางชิดกำแพงรั้วบ้านของโจทก์ตั้งแต่ด้านทิศ
ใต้สุดของที่ดินของโจทก์ไปตลอดแนวลำรางจนสุดตรงที่จำเลยถมดินให้ฝังลึกและ
เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของโจทก์และของแต่ละบ้านเพื่อให้น้ำไหลไปสู่คลองขวาง
วัดไก่อ่เตี้ยได้โดยสะดวก โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายและดอกเบี๋ยนับแต่วันฟ้อง จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้
ยก

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามในชั้นนี้มีว่า ที่
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าร่องน้ำพิพาทมิใช่เป็นลำรางสาธารณประโยชน์ แต่ก็ตกเป็นภาระ

จำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของนางสิน สุวรรณลัมย์ ในอันที่จะใช้น้ำจากร่องน้ำ
พิพาทเพื่อทำสวนโจทก์รับโอนที่ดินมาจากนางสินบางส่วนยอมได้การจำยอมเพื่อ
ประโยชน์แก่โจทก์ด้วยนั้น เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้
โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันนำดินมาถมลำรางสาธารณะประโยชน์เพื่อ
สร้างตึกแถว โดยขายคาตึกแถวรุกล้ำลำรางสาธารณะประโยชน์ทำให้โจทก์เสียหายนั้น
โจทก์มิได้กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่า ร่องน้ำพิพาทเป็นการจำยอมที่โจทก์ได้มาโดยอายุ
ความแต่อย่างใด เมื่อจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธว่าร่องน้ำพิพาทมิใช่ลำราง
สาธารณะประโยชน์ คดีจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าร่องน้ำพิพาทเป็นการจำยอมที่
โจทก์ได้มาโดยอายุความหรือไม่ ดังนั้นเมื่อคดีรับฟังได้ว่าร่องน้ำพิพาทมิใช่ลำราง
สาธารณะประโยชน์ที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกปัญหาเรื่องการจำยอมขึ้นมาวินิจฉัยว่าร่อง
น้ำพิพาทเป็นการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของนางสิน โจทก์ได้รับโอนที่ดินจาก
นางสินบางส่วนยอมได้รับการจำยอมเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ด้วย จึงเป็นการวินิจฉัย
นอกฟ้อง นอกประเด็น ข้อกล่าวหาของโจทก์ที่ว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันนำดินมาถมลำ
รางสาธารณะประโยชน์จึงตกไป ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นใดตามที่จำเลยทั้งสามฎีกา
ต่อไปโจทก์ไม่มีสิทธิใดที่จะให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับที่พิพาทที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษามา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุทธิ นิษโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ